Einstiegssituation: Kauf eines neuen Laptops

Maja Wiener, Auszubildende zur Fachlageristin, geht in den großen „Jupiter-Medienmarkt". Sie möchte sich einen neuen Laptop kaufen. Nach kurzer Zeit findet sie einen Laptop für 848,00 € inklusive der neuen Office-Programme.

Mit dem Verkäufer ergibt sich folgendes Gespräch:

Maja: Guten Tag, ich würde gerne diesen Laptop kaufen.

Verkäufer: Prima, da haben Sie sich ja für unser Spitzenmodell entschieden. Den Laptop verkaufen wir zurzeit am meisten.

Maja: Kann ich ihn gleich mitnehmen?

Verkäufer: Im Prinzip ja, aber darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Wie alt sind Sie?

Maja: Ich bin 17, aber werde in drei Monaten 18. Ist das wichtig?

Verkäufer: Ja, denn mit 17 sind Sie noch nicht voll geschäftsfähig. Da brauche ich die Einwilligung Ihrer Eltern.

Maja: Ja, aber ich bin doch schon in der Berufsausbildung und verdiene mein eigenes Geld, mit dem ich machen kann, was ich will.

Verkäufer: Natürlich können Sie mit Ihrem Geld machen, was Sie wollen, aber ich bezweifle, dass Sie monatlich 848,00 € verdienen!

Maja: So viel verdiene ich natürlich nicht. Es sind jeden Monat etwa 610,00 €. Aber ich habe etwas angespart.

Verkäufer: Tut mir leid, aber ich darf Ihnen den Laptop nicht verkaufen, da der Betrag Ihr monatliches Taschengeld übersteigt. Ich komme sonst in Teufels Küche. Erst kürzlich habe ich einem 17-Jährigen einen Fernseher verkauft. Am nächsten Tag standen die Eltern hier im Geschäft und haben sich bei meinem Chef beschwert, wie wir einem Minderjährigen so eine teure Ware verkaufen können. Wenn Sie also den Laptop kaufen wollen, brauche ich die Einverständniserklärung Ihrer Eltern.



Kauf eines neuen Laptops

Maja: Naja, wenn das so ist, kann ich den Laptop ja auch in Raten bezahlen. Hier steht, dass der Laptop auch in 12 Monatsraten zu je 80,00 € bezahlt werden kann. Das wäre prima und auch im Rahmen meines monatlichen Taschengeldes.

1. Darf Maja den Laptop auch ohne Einwilligung ihrer Eltern kaufen?
2. Wie beurteilen Sie den Vorschlag der Ratenzahlung?

Einstieg

Seite 11

1. Maja ist noch nicht volljährig; da der Preis des Laptops ihr monatliches Einkommen (Taschengeld) übersteigt, darf sie ihn ohne Einwilligung der Eltern nicht kaufen.
2. Ratenzahlung ist nicht möglich, da Maja noch nicht volljährig und damit noch nicht voll geschäftsfähig ist.

	3 Kaufvertragliche Grundlagen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Aufgabe 1:

Welche der folgenden Personen oder Institutionen sind juristische Personen? Kreuzen Sie die richtigen Antworten an.

a) Kreissparkasse Schwalm-Eder [X]
b) Handwerkskammer [X]
c) Richter beim Arbeitsgericht [ ]
d) Tanzclub „Dancing Queen" e.V. [X]
e) Direktor einer Aktiengesellschaft [ ]

Aufgabe 2:

Ergänzen Sie das folgende Schaubild zur Geschäftsfähigkeit.

0 Jahre →	7 Jahre →	18 Jahre →
Geschäftsunfähigkeit	**Beschränkte Geschäftsfähigkeit**	**Volle Geschäftsfähigkeit**
		
Rechtsgeschäfte sind *nichtig (ungültig).*	Rechtsgeschäfte sind *schwebend unwirksam.*	Rechtsgeschäfte sind *voll gültig/wirksam.*
Dies gilt auch für Rechtsgeschäfte von *dauernd geistesgestörten Personen.*	Der gesetzliche Vertreter muss *zustimmen,* damit das Rechtsgeschäft voll gültig wird.	
↓ Ausnahme: *Das Kind handelt als Bote der Eltern.*	↓ Ausnahmen: • *Geschäfte, die im Rahmen des Taschengeldes getätigt werden* • *Geschäfte, die nur rechtliche Vorteile bringen* • *Geschäfte im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses*	

	3 Kaufvertragliche Grundlagen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Aufgabe 3:

Beurteilen Sie die folgenden Rechtsfälle in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit und begründen Sie Ihre Antwort.

a) Der 17-jährige Auszubildende Tim kauft eine Stereoanlage. Hierfür unterschreibt er einen Ratenvertrag.

Tim ist beschränkt geschäftsfähig. Das Rechtsgeschäft ist zunächst schwebend unwirksam. Ratengeschäfte sind für Minderjährige verboten. Das Rechtsgeschäft ist nicht gültig.

b) Marlen, 16 Jahre alt, kauft ohne Einwilligung der Eltern von ihrem Taschengeld einen gebrauchten Motorroller.

Marlen ist beschränkt geschäftsfähig. Das Rechtsgeschäft ist zunächst schwebend unwirksam. Das Rechtsgeschäft ist nicht gültig, da der Kauf eines Motorrollers nicht nur Vorteile bringt, obwohl er vom Taschengeld bezahlt wurde. Der Kauf des Rollers bringt auch Kosten mit sich: Versicherungen, Benzin usw.

c) Der 17-jährige Auszubildende Patrick vereinbart mit seiner Chefin einen Sonderurlaub von drei Wochen, um für die Leichtathletik-Meisterschaften zu trainieren. Diese Urlaubstage werden auf seinen Gesamturlaub angerechnet. Die Eltern sind dagegen.

Patrick ist beschränkt geschäftsfähig. Da es sich hier aber um eine Vereinbarung im Rahmen eines genehmigten Ausbildungsverhältnisses handelt, ist das Rechtsgeschäft voll wirksam.

d) Dilara, sechs Jahre alt, kauft sich von ihrem Taschengeld eine neue Barbiepuppe.

Dilara ist geschäftsunfähig. Das Rechtsgeschäft ist nichtig.

e) Der 8-jährige Tobias kauft ohne Einwilligung der Eltern von seinem Taschengeld das Computerspiel „Katz und Maus".

Tobias ist beschränkt geschäftsfähig. Das Rechtsgeschäft ist zunächst schwebend unwirksam. Da er das Computerspiel aber von seinem Taschengeld bezahlt, ist es voll gültig.

f) Frank, 19 Jahre alt, trinkt auf einer Party zu viel alkoholische Getränke. Im volltrunkenen Zustand verkauft er sein drei Jahre altes Auto für 50,00 € an einen anderen Partygast.

Frank ist normalerweise voll geschäftsfähig. Da Frank aber zu viel getrunken hat, befindet er sich in einem vorübergehend geistesgestörten Zustand. Er ist somit geschäftsunfähig und das Rechtsgeschäft ist nichtig.

g) Merle, zehn Jahre alt, bekommt von ihrem Onkel 100,00 € geschenkt. Die Eltern sind dagegen.

Merle ist beschränkt geschäftsfähig. Das Rechtsgeschäft ist zunächst schwebend unwirksam. Da ihr das Geschenk aber nur rechtliche Vorteile bringt, ist es voll gültig.

Aufgabe 4:

Ann-Christin leiht sich in der Fachrechnen-Stunde von Jasmin ein Lineal, das diese geschenkt bekommen hat.

a) Wer ist Besitzerin und wer ist Eigentümerin des Lineals?

Jasmin ist die Eigentümerin und Ann-Christin ist die Besitzerin.

b) Wer war vor der Leihe Besitzerin und Eigentümerin des Lineals?

Jasmin war Eigentümerin und Besitzerin.

Aufgabe 5:

Prüfen Sie, ob in den folgenden Fällen eine Willenserklärung vorliegt. Wenn ja, in welcher Form wurde die jeweilige Willenserklärung abgegeben?

	nein	ja	Form der Willenserklärung
a) Herr Weber ersteigert durch Handzeichen auf einer Auktion ein Picasso-Gemälde.		X	*schlüssiges Handeln*
b) Die Schöner Wohnen GmbH bestellt telefonisch bei einem Lieferanten 20 Eimer Wandfarbe.		X	*ausdrückliche Äußerung*
c) Henrik lädt seine Freundin für heute Abend um 20:00 Uhr ins Kino ein.		X	*ausdrückliche Äußerung*
d) Arno verspricht seiner Frau eine Kreuzfahrt.	X		
e) Julia steigt in Frankfurt in die Straßenbahn ein.		X	*schlüssiges Handeln*
f) Lukas, 20 Jahre alt, entnimmt in einem Supermarkt im Regal lagernde Waren und legt diese in den Einkaufswagen.		X	*schlüssiges Handeln*

Aufgabe 6:

Prüfen Sie zunächst, ob ein *einseitiges* oder ein *mehrseitiges* Rechtsgeschäft vorliegt, und kreuzen Sie entsprechend an.

- Prüfen Sie dann bei einseitigen Rechtsgeschäften, ob es sich um ein *empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft (E)* oder um ein *nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft (NE)* handelt.
- Bei einem mehrseitigen Rechtsgeschäft prüfen Sie, ob dieses *einseitig verpflichtend (EV)* oder *zweiseitig verpflichtend (ZV)* ist.

	einseitig	empfangsbedürftig (E) bzw. nicht empfangsbedürftig (NE)	mehrseitig	einseitig verpflichtend (EV) bzw. zweiseitig verpflichtend (ZV)
a) Ismael steigt in die Straßenbahn			X	ZV
b) Dorit Klein bestellt beim Versandhaus „Hauer" eine Gartenliege.			X	ZV
c) Waldemar Huber kündigt seine Haftpflichtversicherung.	X	E		
d) Die Speedbike GmbH & Co KG nimmt eine ohne Auftrag gelieferte Maschine in Betrieb.			X	ZV
e) Dirk schenkt Anne sein altes Fahrrad.			X	EV
f) Frau Kerner tritt von einem an der Haustür geschlossenen Kaufvertrag für eine neue Illustrierte zurück.	X	E		
g) Oma Frieda vererbt ihrem Enkel 20 000,00 €.	X	NE		
h) Ralf Muhle unterschreibt bei seiner Bank einen Darlehensvertrag.			X	ZV

	3 Kaufvertragliche Grundlagen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Aufgabe 7:

Situationsablauf

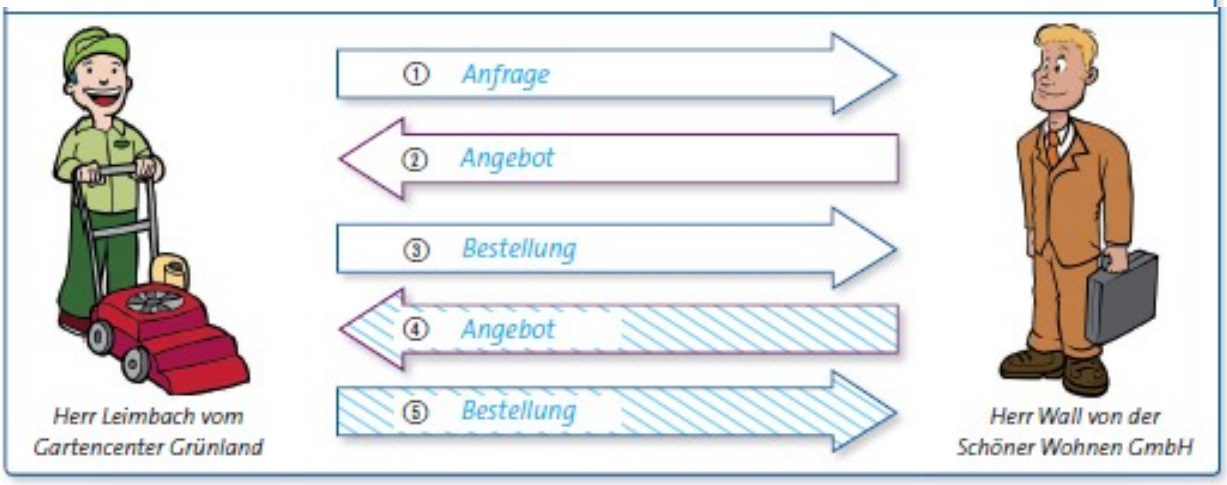
① Herr Leimbach vom Gartencenter Grünland möchte von der Schöner Wohnen GmbH wissen, was der Benzin-Rasenmäher „BBW 46-1" kostet.

② Herr Wall, Vertriebsleiter der Schöner Wohnen GmbH, schickt daraufhin ein Fax an Herrn Leimbach mit der Mitteilung, dass ein Benzin-Rasenmäher „BBW 46-1" regulär 189,00 € kostet.

③ Das Gartencenter bestellt nun fünf Benzin-Rasenmäher für 900,00 €.

④ Die Schöner Wohnen GmbH teilt dem Gartencenter daraufhin mit, dass sie diese Bestellung so nicht akzeptieren könne. Sie macht dem Gartencenter ein neues Angebot: Bei einem Preis von 189,00 € für einen Rasenmäher gewähren sie bei Abnahme von mindestens fünf Stück einen Rabatt in Höhe von 3 % und 2 % Skonto.

⑤ Das Gartencenter akzeptiert dieses Angebot und bestellt fünf Rasenmäher.



a) Beschriften Sie die Pfeile in der Abbildung mit den folgenden Begriffen (einige Begriffe können mehrfach oder eventuell auch gar nicht verwendet werden): Anfrage, Angebot, Bestellung, Bestellungsannahme

b) Schraffieren Sie die beiden Pfeile, die zum Abschluss des Kaufvertrages führen.

Aufgabe 8:

Kommt in den folgenden Fällen jeweils ein Kaufvertrag zustande? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

a) Die Schöner Wohnen GmbH macht dem Gartencenter Grünland ein bis 10:00 Uhr befristetes Angebot. Das Gartencenter bestellt um 16:00 Uhr.

Kaufvertrag ist rechtsverbindlich zustande gekommen: ja ☐ nein ☒

Die Bestellung kommt zu spät, da die Schöner Wohnen GmbH nur bis 10:00 Uhr an ihr Angebot gebunden war.

b) Die Schöner Wohnen GmbH macht dem Baumarkt Klopfer am 7. März ein schriftliches verbindliches Angebot. Der Baumarkt bestellt daraufhin am 10. März Ware im Wert von 4 600,00 €. Die Ware soll innerhalb von acht Tagen geliefert werden. Am 13. März bricht aber im Lager des Baumarktes ein Feuer aus. Das Lagergebäude ist total ausgebrannt und die bestellte Ware kann jetzt nicht mehr gelagert werden. Aus diesem Grunde wird die Bestellung sofort telefonisch widerrufen.

Kaufvertrag ist rechtsverbindlich zustande gekommen: ja ☒ nein ☐

Der telefonische Widerruf ist nicht wirksam, da er zu spät (spätestens mit Bestellung) beim Lieferer eintrifft.

Der Kaufvertrag ist somit rechtsverbindlich.

c) Am 10. Oktober werden nach einem unbefristeten Angebot vom 3. Oktober zehn Außenleuchten der Serie „Dubrovnik" unter Abzug von 25 % Rabatt und 3 % Skonto bestellt. Der Lieferer bestätigt die Bestellung.

Kaufvertrag ist rechtsverbindlich zustande gekommen: ja [X] nein [ ]

Der Kaufvertrag ist zustande gekommen, da die Willenserklärungen übereinstimmen.

d) Der Baumarkt Thomas erhält von der Schöner Wohnen GmbH ein Angebot über einen Restposten Akku-Schrauber zum Sonderpreis von 45,00 € je Stück. Der Baumarkt bestellt sofort fünf Akku-Schrauber zum Gesamtpreis von 210,00 €.

Kaufvertrag ist rechtsverbindlich zustande gekommen: ja [ ] nein [X]

Der Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen, da die Willenserklärungen nicht übereinstimmen.

Fünf Akku-Schreiber würden laut Angebot der Schöner Wohnen GmbH 225,00 € kosten. Der Baumarkt hat das Angebot in seiner Bestellung somit abgeändert.

Aufgabe 9:

Trainingsaufgaben

1. Was versteht man unter Rechtsfähigkeit?
2. Wer ist eine natürliche Person; wann beginnt und wann endet die Rechtsfähigkeit?
3. Geben Sie je zwei Beispiele für juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts.
4. Wer ist geschäftsunfähig?
5. Wer ist beschränkt geschäftsfähig?
6. Wer ist voll geschäftsfähig?
7. Erläutern Sie die Begriffe „Besitz" und „Eigentum".
8. Wie erfolgt der Eigentumserwerb bei beweglichen Sachen?
9. Wie erfolgt der Eigentumserwerb bei unbeweglichen Sachen?
10. Was versteht man unter einer Willenserklärung?
11. Wie können Willenserklärungen abgegeben werden?
12. Unterscheiden Sie einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte.
13. Nennen Sie zwei Beispiele für Rechtsgeschäfte, bei denen die Abgabe der Willenserklärung an keine besondere Form gebunden ist.
14. Nennen Sie zwei Beispiele für Rechtsgeschäfte, bei denen die Abgabe der Willenserklärung an eine bestimmte Form gebunden ist.
15. Unterscheiden Sie zwischen der allgemeinen und der bestimmten Anfrage.
16. Wie kommt ein Kaufvertrag zustande?
17. Wie lange gilt ein Angebot unter Anwesenden?
18. Nennen Sie zwei Beispiele für Freizeichnungsklauseln.
19. Welche Verpflichtungen ergeben sich aus einem Kaufvertrag für den Verkäufer?
20. Welche Verpflichtungen ergeben sich aus einem Kaufvertrag für den Käufer?

Seite 16

1. Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit natürlicher und juristischer Personen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, wie z. B. dem Recht auf Eigentum oder der Pflicht, Steuern zu zahlen.
2. Jeder Mensch ist eine natürliche Person. Seine Rechtsfähigkeit beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod.
3. Juristische Personen des Privatrechts sind nicht wirtschaftliche Vereine (z. B. Sportvereine), wirtschaftliche Vereinigungen (z. B. Kapitalgesellschaften) und Stiftungen.
   Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Kammern (z. B. Industrie- und Handelskammer) oder Anstalten (z. B. Rundfunk- und Fernsehanstalten und Schulen).
4. Geschäftsunfähig sind Personen im Alter von 0 bis unter 7 Jahren oder dauernd geistesgestörte Personen.
5. Beschränkt geschäftsfähig sind Personen im Alter von 7 bis unter 18 Jahren.
6. Voll geschäftsfähig sind Personen ab 18 Jahren und juristische Personen.
7. Besitz ist die tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache.
   Eigentum ist die rechtliche Herrschaft einer Person über eine Sache.
8. Bei beweglichen Sachen erfolgt der Eigentumserwerb durch Einigung und Übergabe der Sache.
9. Bei unbeweglichen Sachen ist zur Eigentumsübertrag ein schriftlicher Vertrag mit notarieller Beurkundung zu verfassen. Die Übertragung des Eigentums erfolgt durch Einigung (Auflassung) und bei Häusern und Grundstücken z. B. durch Eintragung des neuen Eigentümers ins Grundbuch.
10. Unter Willenserklärungen werden solche Äußerungen oder Handlungen verstanden, die darauf abzielen, ein Rechtsgeschäft herbeizuführen oder aber abzuändern.
11. Willenserklärungen können durch ausdrückliche Äußerung, schlüssiges Handeln und Schweigen unter Kaufleuten abgegeben werden.
12. Einseitige Rechtsgeschäfte bestehen aus nur einer Willenserklärung. Sie können unterteilt werden in empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Rechtsgeschäfte.
    Mehrseitige Rechtsgeschäfte kommen durch mindestens zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Sie können unterteilt werden in einseitig verpflichtende und zwei- oder mehrseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte.
13. Zu den formfreien Rechtsgeschäften zählen z. B. die Schenkung und die meisten Kaufverträge des alltäglichen Lebens.
14. Formgebundene Rechtsgeschäfte sind z. B. der Berufsausbildungsvertrag, das Testament oder der Grundstückskauf.
15. Durch eine allgemeine Anfrage möchte sich der mögliche Käufer Informationen bezüglich des allgemeinen Sortiments und der gängigen Konditionen eines Anbieters einholen.
    Die bestimmte Anfrage richtet sich dagegen auf ein bestimmtes Produkt bzw. eine bestimmte Dienstleistung.
16. Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande: den Antrag und dessen Annahme.
17. Ein Angebot unter Anwesenden gilt nur so lange, wie das Gespräch dauert.
18. z. B. „unverbindlich", „Preis freibleibend", „Solange der Vorrat reicht"
19. • Lieferung einwandfreier Ware
    • pünktliche Lieferung der Ware
20. • Abnahme der Ware
    • Bezahlung der Ware